

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 983/2532

นางทรัพย์ ม่วงอากาศ

โจทก์

นายต๋ม นิตไชสง กับพวก

จำเลย

นายชัยวัฒน์ เข้มทอง ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่พิพาทแปลงเลขที่ 136,137,138,139เป็นมรดกของ
นายเจริญ ม่วงอากาศ แปลงเลขที่ 140 เป็นของโจทก์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็น
มรดกของนายเจริญ ม่วงอากาศห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวารเกี่ยวข้อต่อไป ให้จำเลย
ทั้งสี่ร่วมกับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์และกองมรดกของนายเจริญ ม่วงอากาศ
ปีละ10,000 บาท ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะเลิกเกี่ยวข้อ
กับที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์และกองมรดกของนายเจริญ และจำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วม
รับผิดชอบค่าขึ้นศาลในส่วนค่าเสียหายแทนโจทก์ด้วย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ103,104)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวาร
เกี่ยวข้องกับที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่เรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 หรือ
คนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยก
คำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับในเรื่องห้ามจำเลยทั้งสี่และบริวาร
เกี่ยวข้องกับที่พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา แต่เรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 หรือ
คนหนึ่งคนใดหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้น
ต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยก
คำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุณณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ